中珠大厦“2·8”物体打击事故调查报告

2023年2月8日16时左右，在迎宾南路1081号中珠大厦一楼44号商铺内发生一起物体打击事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局、市公安局拱北口岸分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、拱北街道办事处等单位派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）工程基本情况

事故地点位于香洲区迎宾南路1081号中珠大厦一楼44号商铺。前租户在租赁期间，在商铺中间砌了一堵墙（非承重墙）。前租户退租后，新租户唐某某以个人名义承租该商铺后，决定把中间的墙拆除。

（二）事故相关方情况

1.出租方：邝某A，身份证号码：440401**********，香洲区迎宾南路1081号中珠大厦一楼44号商铺产权所有人（不动产权证地址：粤华路225号花苑新村C2型底层44号铺位，与香洲区迎宾南路1081号中珠大厦一楼44号商铺为同一地点，以下简称“中珠大厦44号商铺”）。

2.承租方：唐某某，身份证号码：431021**********，以个人名义向邝某A租用中珠大厦44号商铺。

3.工人：邓某某，身份证号码：452528**********，唐某某通过邝某B请来拆墙的工人，长期在珠海打散工。

4.工人：林某某，身份证号码：440881**********，邓某某为开展拆墙施工临时请来的工人，长期在珠海打散工。

5.商铺物业管理单位：珠海中珠物业管理服务有限公司（以下简称“中珠物业”）

（三）事故发包情况

2022年6月1日,唐某某和邝某A签订《个人租房合同》,将中珠大厦出租给唐某某使用,租期为2022年6月1日至2023年5月31日。

2023年2月3日，唐某某通过邝某B请来邓某某，并由邝某B和邓某某口头约定，将拆墙工作发包给邓某某，工期大约1至2天，费用3500元，作业内容包括拆墙、天花板和垃圾清运,工具由邓某某自备,用工也由邓某某自行安排。最后由唐某某和邝某B验收拆墙工作。

（四）事故现场勘查情况

事发地点位于香洲区迎宾南路1081号中珠大厦一楼44号商铺。



图1：44号商铺外景



图2：44号商铺内墙体情况



图 3：44 号商铺地面情况

经勘查，中珠大厦 44 号商铺内原有一堵砖墙，已基本拆除完成，只剩右上角剩余少量墙体。大量墙体散落在地面上。经现场目击者反应，邓某某被墙体压在商铺角落。

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 3 日，邝某 B 联系邓某某商量拆墙事宜。下午 4 时左右，邓某某和林某某到中珠大厦 44 号商铺看现场，随后邝某 B 和邓某某达成口头协议（没有签订书面合同）。

2023 年 2 月 7 日上午 8 时左右，邓某某和林某某到中珠大厦 44 号商铺开始施工。上午 9 时左右，中珠大厦物业巡查人员发现该商铺未办理施工手续，要求停工，邓某某和林某某便停工离开现场。

2023 年 2 月 8 日上午 8 点 10 分左右，邓某某和林某某到中珠大厦 44 号商铺施工。林某某负责拆铁线槽，邓某某负责打墙，其先把墙体下半部分拆除，上半部分还保留。

2023年2月8日下午2时左右，邓某某和林某某继续在中珠大厦44号商铺内从下往上拆除墙体，下午2时30分左右，物业人员巡查时发现该仍在施工，现场再次制止并发整改通知单要求其停工整改，但工人未停工。

下午4时左右，林某某准备休息一会，走到门口去喝水时，墙体上半部分突然坍塌，然后林某某喊一声快跑；等林某某回头看，墙已经坍塌下来并且压到邓某某的腹部及下半身，脸上没有出血，头上没有安全帽，期间没有听到求救声音；林某某跑回去查看并询问邓某某情况，但邓某某没有回答。下午4时8分，林某某拨打了120，并找物业帮忙，物业人员立即组织人员救援。

下午4点11分，120到达现场，将邓某某送往珠海市中西医结合医院，下午4点25分，林某某在救护车上报警；邝某B通过微信语音联系邓某某，林某某接听并告知邓某某伤情。邓某某在珠海市中西医结合医院抢救至下午5时左右，宣布抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

接报后，区应急管理局、拱北街道办事处、市公安局拱北口岸分局拱北派出所等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促涉事人员做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定要求。

（三）善后情况

2023年2月12日，唐某某与死者家属在香洲区拱北街道人民调解委员会进行调解，就善后赔偿达成一致意见，签

订《人民调解协议书》，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者邓某某，男，汉族，53岁，身份证号码：452528**********，广西博白县人，在珠海做散工有十多年。医学证明死亡原因：呼吸循环衰竭。

事故造成直接经济损失为人民币33.6万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

邓某某违规作业，拆墙从下往上拆墙，未按技术规范[1]操作，墙体上半部分缺少支撑，突然倒塌撞击邓某某并将其压倒，最终导致其死亡。

（二）事故性质

依据原国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）第3.2项[2]，经调查认定，中珠大厦“2·8”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）不予追究的责任人员

邓某某，工人，安全意识淡薄，未按技术规范[3]操作，导致墙体上半部分缺少支撑突然倒塌，撞击自身并将其压倒

---

[1] 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第5.1.1项 “人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。”

[2] 国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）第3.2项 “关于非法生产经营造成事故的认定：2. 个人私自从事生产经营活动(包括小作坊、小窝点、小坑口等)，发生造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。”

[3] 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第5.1.1项 “人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。”

致死，对事故负有直接责任。因在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）其他人员

经调查认定，涉事拆墙作业是由自然人承揽给自然人，不涉及生产经营单位。依据《中华人民共和国安全生产法》第二条[4]的规定、全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国安全生产法释义》第二部分第一章第二条第二项第二目[5]的有关表述，对自然人的责任认定不适用《中华人民共和国安全生产法》；同时依据《珠海经济特区安全生产条例》第七十条第一项[6]的规定，建议对该事故中的其他自然人不进行安全生产责任认定。

六、事故防范和整改措施

各镇街要针对小散工程和零星作业点多面广量大工期短等特点，加强对小散工程和零星作业的安全巡查，形成全方位高压态势，坚决遏制事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二条　“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称为生产经营单位）的安全生产，适用本法。”

[5] 全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国安全生产法释义》第二部分第一章第二条第二项第二目　“本法适用的主体范围，包括一切从事生产经营活动的国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等，不论其经济性质如何、规模大小，只要从事生产经营活动的，都应遵守本法的各项规定，违反本法规定的行为将受到法律的追究。”

[6] 《珠海经济特区安全生产条例》第七十条第一项　“本条例下列用语的含义是:(一)生产经营单位是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织,包括国有企事业单位、集体所有业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等。”

中珠大厦“2·8”物体打击

事故调查组（代章）

2023年5月17日